

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

961/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הארכת תקופת האחריות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 18א בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, בסעיף 18א(א)(1), בסופו יבוא "(בסעיף קטן זה – תקופת האחריות); קבע השר תקופת אחריות, יקבע הוראות לעניין טובין שנמסרו לתיקון ותקופת אחריות לחלקי הטובין שהוחלפו במהלך התיקון, ובלבד שהימים מהמועד בו הטובין נמסרו לתיקון ועד למועד בו הושבו ללקוח לא יובאו במניין תקופת האחריות";.

דברי הסבר

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 מסמך את שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לחייב יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי של טובין או שירותים לתת שירות לצרכן לאחר מכירה, ובכלל זה לקבוע הוראות בעניין חובתו של יצרן לתקן ליקויים ופגמים או להחליף טובין במשך תקופה מסוימת שהשר מוסמך לקבוע לפי החוק (להלן – תקופת האחריות). לעיתים, במהלך תקופת האחריות הטובין נמצאים בתיקון (להלן – תקופת התיקון) ובשל כך תקופת האחריות מתקצרת בפועל, בהתאם למשך תקופת התיקון. כמו כן, לעיתים המוצר שב ומתקלקל לאחר התיקון, וגם במקרים אלה מניין ימי תקופת האחריות אינו עוצר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אם התקין השר תקנות שבהן נקבעה תקופת אחריות, יקבע השר באותן תקנות גם הוראות לעניין טובין שנמסרו לתיקון, כך שהימים מהמועד שבו הטובין נמסרו לתיקון ועד למועד שבו הושבו ללקוח לא יובאו במניין תקופת האחריות, וכן יקבע תקופת אחריות לחלקי הטובין שהוחלפו במסגרת התיקון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1157/22; פ/201/23; פ/99/24).

הצעת החוק זהה לפ/99/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.